

샘물등의 개발에 따른 환경영향심사 업무처리규정 개정(안)

[시행 2025. 03. 17.] [환경부훈령 제1681호, 2025. 03. 17., 일부개정]

제1조(목적) 이 규정은 「먹는물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제18조제2항에 따라 샘물 또는 염지하수(이하 "샘물등"이라 한다) 개발에 따른 환경영향조사서(이하 "조사서"라 한다)의 기술적 심사를 위하여 그 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 환경영향심사와 관련된 사항 중 「먹는물관리법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에 규정이 있는 경우에는 그 규정을 적용한다.

제3조(환경영향심사위원회 구성 등) ① 유역환경청장 또는 지방환경청장(이하 "지방환경관서의 장"이라 한다)은 「먹는물관리법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제5조제1항에 따른 전문가의 의견을 듣기 위하여 환경영향심사위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 지방환경관서의 장이 소속 공무원 중에서 임명한다.

제4조(지역전문가) ① 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 법 제18조제1항에 따라 지방환경관서의 장에게 조사서의 기술적 심사를 받고자 하는 경우에는 지역전문가를 선정하여야 한다.

② 제1항에 따른 지역전문가는 영 제5조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 4인 이내를 선정하되, 지역주민의 추천을 받아야 한다. 다만, 해당 사업지역의 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 지역주민의 추천을 받아 시·도지사에게 선정 요청하여야 한다.

③ 시·도지사는 해당 사업시행으로 인하여 환경에 미치는 영향 등이 경미하다고 판단하는 경우에는 제1항에도 불구하고 지역전문가를 선정하지 아니할 수 있다.

제5조(위원의 임기) ① 위원 중에서 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 2차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원의 임기는 해당 직에 있는 기간으로 한다.

② 제3조제1항에 따른 지역전문가의 임기는 해당 조사서에 대한 환경영향심사(이하 "심사"라 한다)의 완료시까지로 한다.

제5조의2(위원의 해임 및 해촉) <삭 제 2017.8.7>

제5조의3(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제5조의4(위원의 제척) 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 해당 심사에 관여할 수 없다.

1. 조사서를 작성한 경우
2. 조사업무를 수행하거나 그 일부를 위탁 또는 의뢰받아 수행한 경우

제6조(조사서의 심사요청) ① 시·도지사는 「먹는물관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제5조제1항에 따라 지방환경관서의 장에게 조사서의 기술적 심사를 요청하여야 한다.

② 시·도지사는 제4조제1항에 따라 지역전문가를 선정한 때에는 지역전문가의 인적사항을 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

제7조(조사서의 심사 등) ① 조사서의 심사는 서면심사, 현장조사 및 종합심사 순으로 한다.

② 지방환경관서의 장은 제6조에 따른 심사요청이 있는 때에는 영 제5조제2항에 따른 위원 중에서 분야별 3인 이상(연장허가의 경우에는 2인 이상으로 한다)의 위원과 제4조제1항에 따른 지역전문가 중에서 2인 이내를 포함하여 위원회를 구성하여야 한다. 다만, 제4조제3항에 해당하는 경우에는 지역전문가를 포함하지 아니할 수 있다.

제8조(서면심사) 위원장은 제7조제2항에 따라 구성된 위원에게 서면으로 심사를 의뢰하여야 하며, 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식에 따라 의견서를 제출하도록 하여야 한다.

제9조(현장조사) ① 위원장은 제7조제2항의 위원 중에서 분야별 1인 이상의 위원 및 1인 이상의 지역전문가를 현장조사 위원으로 선정하고, 해당 사업지역에 대한 현장조사를 실시하여야 한다.

② 위원장은 현장조사를 위한 조사계획을 수립하여 제1항의 현장조사 위원 및 샘물개발허가 신청인(이하 "신청인"이라 한다)에게 통보하여야 하며, 신청인이 현장조사일 5일전까지 양수시험장비를 설치하는 등 현장조사에 필요한 조치를 하

도록 하여야 한다.

③ 위원장은 현장조사일 5일전까지 관계공무원으로 하여금 제2항에 따른 양수시험 준비상태를 점검하고, 현장조사일까지 양수시험을 3일간 지속적으로 실시하도록 하여야 한다.

④ 위원장은 심사요청된 취수공(取水孔)에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

⑤ 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4항의 취수공에 대한 재검사를 실시할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 초과되는 수질항목에 대한 오염물질의 유입경로 및 원인 등에 대한 분석을 먼저 실시하여야 한다.

1. 수질검사결과 법 제5조제3항에 따른 수질기준을 초과한 경우

2. 위원회의 결정으로 재검사를 요구한 경우

⑥ 위원장은 규칙 제6조제1항에 따른 샘플등의 개발 연장허가대상(먹는샘물·먹는염지하수에 한한다) 취수공이 수질기준을 초과한 경우에는 즉시 이를 시·도지사에게 통보하여야 한다.

⑦ 위원장은 제1항의 현장조사 위원에게 별지 제3호서식 또는 별지 제4호서식의 의견서를 작성·제출하도록 하여야 한다.

제10조(종합심사) ① 위원장은 서면심사 및 현장조사가 완료된 때에는 조사서의 종합심사를 위하여 위원회를 개최하여야 한다. 이 경우 종합심사 개최 7일전까지 위원에게 서면(유·무선통신망을 포함한다)으로 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

② 위원장은 서면심사 및 현장조사 의견을 종합하여 위원회에 제출하여야 한다.

③ 위원회는 규칙 제7조 별표1에 따른 환경영향조사항목 등 조사서 전반에 대한 기술적 심사를 하여야 한다.

④ 위원장은 샘플등의 개발 연장허가를 위한 심사 등을 함에 있어 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 할 수 있다.

1. 안건의 내용이 경미한 경우

2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우

3. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사 정족

수를 채우기 어려운 경우

제11조(조사서의 보완) <삭 제 2008. 9.25>

제12조(조사서의 반려) <삭 제 2008. 9.25>

제13조(심사결과 통보 및 보고) <삭 제 2008. 9.25>

제14조(심사분야) ① 제7조제2항에 따른 분야별 주요 심사사항은 다음 각 호와 같다.

1. 지구물리분야 심사사항

가.지구물리탐사 자료의 해석

나.환경지질학적 피해의 분석

다.수리지질도 및 단면도 작성을 위한 조사의 적정성

라.그 밖에 조사서의 내용중 지구물리분야에 관한 분석

2. 응용지질분야 심사사항

가.수문 및 수리지질현황조사의 분석

나.잠재오염원 및 토양오염에 대한 조사의 적정성

다.수리지질도 및 단면도 작성을 위한 조사의 적정성

라.원수의 부존량산출방법 및 해석의 적정성

마.적정취수량, 영향범위 및 포획구간에 대한 분야

바.환경지질학적 피해의 분석

사.그 밖에 조사서의 내용중 응용지질분야에 관한 분석

3. 수질환경분야 심사사항

가.수문 및 수리지질현황조사의 분석

나.잠재오염원에 대한 조사 및 영향예측분석의 적정성

다.주변수원 및 원수의 수질특성 상호관계 분석

라.수질측정을 위한 채집 및 분석방법, 해석의 적정성

마.배출수로 인한 생태계 등에 미치는 영향분석의 적정성

바.그 밖에 수질영향분석의 적정성

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 사항은 공동으로 심사하여야 한다.

1. 1일 취수한도량의 결정

가.단계양수시험 후 각 단계별 수위강하량과 양수량에 대한 그래프로 그려 산정

2. 조사서의 작성에 관한 사항

3. 그 밖에 환경영향에 미치는 사항

③ 위원장은 분야별 위원의 해당분야에 대한 심사의견을 위주로 반영하여야 한다. 다만, 위원장이 특히 필요하다고 판단하는 경우에 한하여 다른 분야 위원의 의견을 반영할 수 있다.

제15조(의견의 청취) 위원회는 조사서 심사와 관련하여 필요하다고 인정할 때에는 대행자 등 관계인의 의견을 들을 수 있다.

제16조(수당과 여비) 지방환경관서의장은 심사에 참여한 위원(지역전문가를 포함한다)에게는 예산의 범위내에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제17조(운영세칙) 이 훈령에서 규정된 것 외에 조사서심사에 관하여 필요한 사항은 지방환경관서의 장이 정할 수 있다.

제18조(재검토기한) 환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-제1681호, 2025.03.17.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

환경영향심사 의견서①

1. 사 업 명

2. 심사의견

가. 조사항목별 조사방법 및 조사결과에 대하여

구 분	심 사 항 목②	심사의견
1) 원수의 부존량 및 산출상태	가) 수문 및 수리지질현황조사의 적정성 ① 물이용 및 샘 현황조사 ② 우물, 샘수위, 용출량 자료	
	나) 잠재오염원에 대한 조사의 적정성 ① 오염원 규모 및 분포상태 ② 오염원의 수질분석자료	
	다) 수리지질도 작성을 위한 조사의 적정성 ① 위성·항공사진관독 또는 구조해석 ② 지질도 작성 및 단면도 작성(지질구조도 포함)	
	라) 지구물리탐사방법 및 검사자료 해석의 적정성 ① 지구물리탐사기기 및 방법의 적정성 ② 탐사단면도 작성 및 해석(3차원 구조도 포함)	
	마) 기타 원수의 부존량 산출방법 및 해석의 적정성 ① 부존량 산출상태 규명의 적정성 ② 부존량 산출방법 및 해석의 적정성	

210mm×297mm(신문용지 54g/㎡(제활용품))

구 분	심 사 항 목②	심사의견
2) 적정채수량, 영향 범위 및 포획구간	가) 1일 적정채수량 조사방법 및 산출방법의 적정성 ① 1일 적정채수량 산출방법의 적정성 ② 적정 채수시 5년동안 주변변화 예측의 적정성 ③ 지하수모델 선정과 입력자료의 적정성	
	나) 대수성 시험방법 및 해석의 적정성 ① 대수성 시험과정, 시험방법의 적정성 ② 대수성 시험시 측정된 수소이온농도(pH), 수온, 전기전도도등의 자료변화 측정의 적정성 ③ 대수성시험 해석의 적정성 ④ 수계분류 및 유출량 산출근거	
	다) 채수의 영향범위 및 포획구간예측·분석의 적정성 ① 채수에 의한 영향범위, 포획구간 설정의 적정성 ② 채수영향범위 예측·분석방법의 적정성	
	라) 사후감시정의 위치, 심도, 설계 및 계측자료의 적정성 ① 사후감시정의 위치, 심도 및 설계등의 적정성 ② 관측자료의 정확성 여부	
	마) 포획구간내 잠재오염원의 조사 및 오염영향 예측·분석의 적정성 ① 잠재오염원의 분포조사 및 특성 파악 ② 오염원이 인근 지하수환경에 미치는 영향 ③ 오염원에 의한 영향분석, 예측의 적정성	
	바) 기타 적정채수량 산정방법 및 해석의 적정성 ① 기타 적정채수량 산정방법 및 해석의 적정성	

구 분	심 사 항 목②	심사의견
3) 환경지질학적 피해	가) 지하수수위 강하로 인한 환경지질학적 피해의 조사·분석의 적정성 ① 조사자료의 적정성 ② 평가·분석의 적정성 나) 담수와 염수 상호작용의 수리동력학적 균형분석 적정성(염지하수 개발에 한한다) 다) 배출수로 인한 생태계 등에 미치는 영향분석 적정성(염지하수 개발에 한한다)	
4) 수 질	가) 주변수원 및 원수의 수질특성 상호관계 조사방법 및 해석의 적정성 ① 시료채취 및 분석방법의 적정성 ② 평가·분석의 적정성	
	나) 수질측정을 위한 채집방법, 분석방법 및 해석의 적정성 ① 채집방법, 횡수, 시료처리 분석등의 적정성 ② 분석자료해석의 적정성	
	다) 기타 수질영향분석의 적정성 ① 기타 수질영향분석 및 자료해석의 적정성	

나. 조사서 작성에 대하여③

심 사 내 용	심 사 의 견
1) 조사항목별 조사방법에 따라 조사한 내용을 체계적이고 논리적으로 기술하였는지 여부	
2) 평가기준에 대한 조사자의 평가내용의 적정기재 여부	
3) 조사항목별 조사방법과 조사자료의 정확도 및 평가내용의 적정기재 여부	
4) 환경영향조사서 작성을 위한 각 분야별 조사기간의 적정성여부	
5) 기타 환경영향조사서의 참고자료 첨부여부	

다. 종합의견④

20 . . .

심사위원 (서명 또는 인)

유역(지방)환경청장 귀하

※ 심사의견서 작성방법

- ① 최초의 샘플등의 개발허가에 따른 환경영향조사서 심사의견서 작성 양식입니다.
- ② "가"항의 심사항목별 심사의견은 조사서의 내용을 검토한 후 심사위원의 소관전문분야의 심사항목을 중심으로 기술하며, 유사한 내용과 연관되는 내용은 심사항목 등을 통합하여 함께 의견을 제시합니다.
- ③ "나"항의 조사서 작성에 대하여는 참여한 심사위원 모두가 의견을 제시합니다.
- ④ 종합의견은 "가" "나"항의 심사결과에 따라 전반적으로 환경영향조사서가 과학적·논리적으로 작성되었는지와 사업시행으로 인하여 주변환경에 미치는 영향과 주변환경으로부터 발생하는 해로운 영향을 예측·분석하였는지에 대하여 종합적으로 명확하게 의견을 제시합니다.
- ⑤ 제시의견은 가급적 추상적이거나 애매한 표현을 사용하지 않도록 하고, 보완이 필요한 사항은 소관전문분야와 조사서작성에 대하여만 의견을 제시합니다.
- ⑥ 소관전문분야가 아닌 부문에 대하여 의견제시시에는 심사의견란에 "*"를 한 후 참고의견으로 제시합니다.

[별지 제2호서식]

환경영향심사 의견서①

1. 사업명 :

2. 심사의견

가. 심사항목 및 심사의견

심 사 항 목 ②	심사의견
가) 취수한도량 취수에 따른 지하수위 강하, 지반침하 등 피해에 대한 조사·확인의 적정성	
나) 감시정의 수위 및 수질상태에 대한 종전 조사시와의 변화 유무 조사·확인의 적정성(최근 1년간의 감시정 자동측정·기록 자료와 종전 조사시 분석·예측한 사항과의 일치 여부 확인 등의 적정성)	
다) 취수정의 수질 및 수량에 대한 종전 조사시와의 변화유무 조사·확인의 적정성(1년이상의 취수정 측정자료와 종전 조사시 분석·예측 사항과의 일치 여부 확인의 적정성)	
라) 최근 1년이상 감시정 및 취수정에 대한 측정된 자료를 근거로 한 원수수질의 적정성 및 향후 5년간의 수질·수량 변화 예측의 적정성	
마) 그라우팅(grouting: 틈새 메우기) 시공상태, 케이싱(casing: 굴착면 보호관) 설치상태 및 대수층 상태에 대한 종전 조사시와의 비교분석의 적정성(최근 감시정·취수정에 대한 공내 텔레비전-카메라 검층 실시의 적정성)	
바) 환경영향 범위안의 오염원의 변화유무 조사·확인 및 새로운 오염원으로 인한 영향예측의 적정성	
사) 1일 적정 채수량 산정 및 적정채수량 채수시 주변환경에 미치는 영향의 예측의 적정성	
아) 배출수가 생태계 등에 미치는 영향 예측 적정성(염지하수 개발에 한한다)	
자) 최초 조사결과와 차이 발생시 원인규명 및 대안제시의 적정성	

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(제환용품))

나. 조사서 작성③(최초 허가시와 같음)

다. 종합의견④

년 월 일

심사위원

(서명 또는 인)

유역(지방)환경청장 귀하

※ 심사의견서 작성방법

- ① 샘플등의 개발 연장허가에 따른 환경영향조사서 심사의견서 작성양식입니다.
- ② "가"항의 심사항목별 심사의견은 조사서의 내용을 검토한 후 심사위원의 소관전문분야의 심사항목을 중심으로 기술하며, 유사한 내용과 연관되는 내용은 심사항목 등을 통합하여 함께 의견을 제시합니다.
- ③ "나"항의 조사서 작성에 대하여는 참여 심사위원 모두 의견을 제시합니다.
- ④ 종합의견은 "가" "나"항의 심사결과에 따라 전반적으로 환경영향조사서가 과학적·논리적으로 작성되었는지와 사업시행으로 인하여 주변환경에 미치는 영향과 주변환경으로부터 발생하는 해로운 영향을 예측·분석하였는지에 대하여 종합적으로 명확하게 의견을 제시합니다.
- ⑤ 제시의견은 가급적 추상적이거나 애매한 표현을 사용하지 않도록 하고, 보완이 필요한 사항은 소관전문분야와 조사서작성에 대하여만 의견을 제시합니다.
- ⑥ 소관전문분야가 아닌 부문에 대하여 의견제시시에는 심사의견란에 "*"를 한 후 참고의견으로 제시합니다.

[별지 제3호서식]

환경영향 현장조사 의견서①

1. 사 업 명 :

2. 조사일시 :

3. 현장조사결과

구 분	조 사 항 목	조 사 의 견
1) 원수의 부존량 및 산출상태	① 수문 및 수리지질현황 조사사항	
	② 잠재오염원 조사사항	
	③ 세부지질조사 및 수리지질도 작성시 조사된 사항	
	④ 지구물리탐사시 고려된 조사방법, 위치 및 해석	
	⑤ 지하 수리지질조사 및 공내시험결과에 관한 사항	
	⑥ 대수층 특성 및 지하수 산출특성 파악시 고려된 사항	
2) 적정채수량 영향 범위 및 포획구간	① 1일 적정채수량 조사시 고려된 사항	
	② 포획구간내의 잠재오염원 조사사항	
	③ 시험정 및 관측정설치의 적정성	
3) 환경지질학적 피해	① 환경지질학적 피해조사시 고려된 사항	
4) 수 질	① 주변영향권내의 수원과의 상호관계 조사에 관한 사항	

4. 종합의견

년 월 일

심사위원 (서명 또는 인)

유역(지방)환경청장 귀하

① 최초의 샘플등의 개발 허가에 따른 환경영향조사서의 현장조사 의견서 양식임

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(재활용품))

환경영향 현장조사 의견서①

- 1. 사 업 명 :
- 2. 조사일시 :
- 3. 현장조사 결과

조 사 항 목	조 사 의 건
① 취수한도량 취수에 따른 지하수위 강하, 지반침하 등 피해의 조사사항	
② 감시정의 수위 및 수질상태와 종전의 환경영향조사시와의 변화유무 조사·확인사항	
③ 취수정의 수질 및 수량에 대한 종전의 환경영향조사시와의 변화유무 조사·확인사항	
④ 공내 텔레비전-카메라 검층에 따른 그라우팅 시공상태 및 케이싱 설치 상태 조사사항	
⑤ 신규 및 잠재오염원의 조사사항	
⑥ 배출수로 인하여 생태계 등에 미치는 영향 조사사항(염지하수 개발에 한한다)	

4. 종합의견

년 월 일

심사위원 (서명 또는 인)

유역(지방)환경청장 귀하

② 샘플등의 개발 연장허가에 따른 환경조사 의견서 양식임

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(재활용품))